

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA**

**PUERTO RICO AGGREGATES
COMPANY, INC. (PRACI),**
Demandante,

v.

**AGGREGATE, INC.;
XAVIER ZEQUEIRA, INC.;
MUNICIPIO DE CAROLINA;
JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE
PUERTO RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS;
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO;**
Demandados.

CIVIL NÚM.: CA2026CV00700 (402)

SOBRE:

**INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2009**

**MOCIÓN REITERANDONOS EN SOLICITUD DE PARALIZACIÓN Y OTROS
REMEDIOS**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el demandante, Puerto Rico Aggregates Company, Inc. (“PRACI”), representada por los abogados suscribientes, y muy respetuosamente alega, expone y solicita:

I. INTRODUCCIÓN

1. Esta moción no solicita una adjudicación en los méritos. Por el contrario, PRACI comparece para solicitar que este Honorable Tribunal preserve el estado procesal del caso y evite una determinación sustantiva prematura ante la existencia de procedimientos administrativos activos y directamente relacionados con los permisos objeto de la Demanda. Al momento de la radicación de esta acción, la controversia era clara: las operaciones en la Finca Zequeira se llevaban a cabo sin permisos válidos, incluyendo un Permiso Único previamente declarado nulo por

determinación final y firme. Posteriormente, y luego de presentada la Demanda, la OGPe emitió nuevas determinaciones administrativas que actualmente están siendo impugnadas por PRACI en los foros correspondientes, donde se encuentra en curso el desarrollo del expediente administrativo.

2. En este contexto, cualquier determinación de este Tribunal, incluyendo la consideración de las mociones de desestimación pendientes, requeriría necesariamente entrar a evaluar la validez de dichos permisos, asunto que actualmente está ante la consideración de la agencia administrativa. Ello implicaría una adjudicación sustantiva prematura, sin el beneficio de un récord administrativo completo, y con el riesgo de producir determinaciones inconsistentes.

3. Por ello, la paralización solicitada mediante la moción presentada por la parte compareciente el 25 de marzo de 2025, que aquí se reitera, no solo es apropiada, sino necesaria para garantizar la economía procesal, evitar adjudicaciones fragmentadas y preservar la integridad del proceso adjudicativo. Ello, sin que PRACI renuncie en forma alguna a su posición de que los permisos en controversia son nulos o inválidos en derecho. Véase, Moción solicitando Paralización de los Procedimientos, SUMAC # 26.

II. SOLICITUD DE PARALIZACIÓN

1. Esta demanda fue presentada el 27 de febrero de 2026 conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. § 9024), fundamentada en alegaciones relacionadas a la validez y suficiencia de ciertos permisos, incluyendo, *inter alia*, cierto Permiso Único (el “PU-Zequeira”) nulo al haberse emitido sin jurisdicción por el Municipio de Carolina y un Permiso General Para Otras Obras sobre Permiso para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (“PGO”) que fue dejado sin efecto.

2. Para la fecha de radicación, los dos permisos emitidos por OGPe que ostentaba la codemandada, Aggregate, como base para sus actividades industriales en la Finca Zequeira habían sido, el primero declarado nulo y el segundo, dejado sin efecto. A pesar de eso, en ese momento, la codemandada continuaba operando. En ese momento, la demanda cumplía con todos los elementos requeridos por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. § 9024).

3. La determinación emitida por la Junta de Planificación el 10 de julio de 2025 en la consulta de auditoría núm. 2025-AUD-530f7 sobre el PU-Zequeira concluyendo que el permiso emitido por el Municipio de Carolina **era nulo había sido confirmada mediante la final y firme resolución**. Véase la Demanda, Ex. Jud. #1 en la pág. 11; y Anejo 8 de la Demanda (Resolución Núm. 2025-AUD-530f7), Ex. Jud. #1-8 en las págs. 3-4 y 21. Nótese, que no es un asunto de si el permiso de uso había o no expirado. El PU-Zequeira que autorizaba el uso de una operación de cantera en la Finca Zequeira fue declarado nulo. Esta nulidad fue precisamente, confirmada por el Municipio de Carolina en su moción de desestimación donde argumentó que no existía tal permiso porque no tenían autoridad para emitirlo. Véase Ex. Jud. #20 en la pág. 4.

4. Igualmente, para la fecha de radicación, la Finca Zequeira tampoco contaba con un PGO válido y vigente, toda vez que, *inter alia*, el PGO con núm. 2025-625620-PGO-300265 (el “PGO-Zequeira”) previamente emitido para la Finca Zequeira **fue dejado sin efecto mediante resolución final** y firme emitida el 5 de enero de 2026 por el Honorable Juez Administrativo de la División de Revisiones Administrativas de la OGPe. Véase **Anejo 1**, Resolución del 5 de enero de 2026 en Caso Núm. 2025-651251-SDR-303211 en la pág. 22 (“[e]l Juez Administrativo determinó DEJAR SIN EFECTO el permiso 2025-625620-PGO-300265 y lo DEVUELVE a la OGPe para que considere los argumentos de la parte Interventora/ Recurrente y adjudique la solicitud. Para dicha adjudicación deberá la OGPe cerciorarse que se emite conforme a lo dispuesto

en la Ley 161-2009, supra, y que provee los apercibimientos correspondientes.”); véase también la Demanda, Ex. Jud. #1 en las págs. 4-6.

5. Ninguna de estas dos determinaciones fue objeto de una apelación o solicitud de revisión y habían advenido finales y firmes.

6. Por lo que, al momento de la radicación de la Demanda, la Finca Zequeira no tenía los permisos requeridos para las actividades industriales que se realizan allí.

7. Dado lo anterior, PRACI radicó la presente Demanda, como le permite a todos los ciudadanos de Puerto Rico la Ley 161-2009, para detener una operación que se conducía sin los permisos necesarios.

8. No obstante, luego de la radicación de la Demanda, la OGPe emitió un nuevo PGO-Zequeira el 13 de marzo de 2026, sin hacer ninguna expresión sobre los planteamientos de PRACI y el 19 de marzo de 2026 aprobó una enmienda al PU-Zequeira que había sido declarado nulo previamente.

9. Aunque PRACI había presentado su oposición ante OGPe al que se emitieran dichos permisos, fundamentando su oposición principalmente en las deficiencias descubiertas por la Junta de Planificación en su Auditoria, al momento de presentar PRACI la demanda bajo la Ley 161-2009, OGPe no había emitido los permisos en controversia y no se había expresado en cuanto ninguno de los planteamientos presentados por PRACI. Esto a pesar de que, desde el 5 de enero de 2026, un Juez Administrativo había invalidado el permiso PGO-Zequeira y le había ordenado a OGPe para que considere los argumentos de PRACI y adjudicara su solicitud sobre los permisos y desde el 10 de julio de 2025 la Junta de Planificación había determinado que el PU-Zequeira era nulo. Estos acontecimientos nuevos, los cuales tomaron a PRACI por sorpresa, cambiaron el cuadro fáctico de los permisos para la Finca Zequeira y afectó el marco jurídico del caso. De no

haberse emitido estos dos permisos, se hubiesen podido atender los méritos del caso durante la vista del pasado 26 de marzo de 2026.

10. Dado lo anterior, PRACI respetuosamente solicitó, antes y durante la vista, la paralización de este procedimiento para permitir que se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes ante la agencia. Cónsono con esta petición, el 2 de abril de 2026, PRACI presentó una Solicitud de Revisión Administrativa y/o de Apertura de Procedimiento Adjudicativo y Señalamiento de Vista en el Caso Núm. 2025-651245-SDR-304201 solicitando revisión administrativa de la aprobación del PGO-Zequeira del 19 de marzo de 2026. Véase **Anejo 2**, Solicitud de Revisión Administrativa (Caso Núm. 2025-651245-SDR-304201); y **Anejo 3**, Suplemento a Solicitud de Revisión Administrativa (Caso Núm. 2025-651245-SDR-304201).

11. De igual modo, el 8 de abril de 2026, PRACI presentó una Solicitud de Revisión Administrativa y/o de Apertura de Procedimiento Adjudicativo y Señalamiento de Vista en el Caso Núm. 2026-683360-SDR-304224 solicitando revisión administrativa de la decisión de la OGPe de 19 de marzo de 2026 de aprobar la enmienda el PU-Zequeira previamente declarado nulo. Véase **Anejo 4**, Solicitud de Revisión Administrativa (Caso Núm. 2026-683360-SDR-304224).

12. Así las cosas, el 17 de abril de 2026, el Honorable Juez Administrativo notificó su determinación acogiendo la Solicitud de Revisión Administrativa sobre el PGO-Zequeira en el caso núm. 2025-651245-SDR-304201. Véase **Anejo 5**, Notificación de Determinación de Acoger (Caso Núm. 2025-651245-SDR-304201). Igualmente, PRACI entiende que su Solicitud de Revisión Administrativa sobre el PU-Zequeira también será acogida dentro de los próximos días.

13. Debido a todo lo anterior, PRACI respetuosamente reitera su solicitud de paralización del caso para que la agencia, OGPe, pueda determinar si el PU-Zequeira declarado nulo previamente puede y debe ser objeto de renovación y si el PGO-Zequeira puede ser emitido

dado los argumentos de PRACI que aún no ha sido atendidos contrario a lo ordenado por el Honorable Juez Administrativo en el Caso Núm. 2025-651251-SDR-303211.

14. PRACI entiende que la paralización de este caso es lo que procede en Derecho para así no afectar de ningún modo los procedimientos administrativos que están corriendo su curso ante la agencia. Por tanto, en esta etapa, cualquier determinación, incluyendo la adjudicación de las mociones de desestimación presentadas, requeriría que el Tribunal evalúe la validez de los permisos recientemente emitidos por la OGPe, asunto que actualmente se encuentra ante la consideración de dicha agencia mediante procedimientos administrativos activos iniciados por PRACI.

15. PRACI hace constar también que, aunque las agencias codemandadas han solicitado desestimación del caso, ninguna de sus respectivas mociones de desestimación se expresa sobre los méritos del caso. *Véase* Ex. Jud. #s 55 y 52.

16. Aunque las agencias y PRACI solicitan remedios distintos, los fundamentos para sus solicitudes son los mismos: que las controversias con los permisos recién emitidos para la Finca Zequeira se deben tramitar ante las agencias para poder desarrollar adecuadamente el récord administrativo.

17. La Regla 1 de Procedimiento Civil dispone que “[e]stas reglas regirán todos los procedimientos de naturaleza civil ante el Tribunal General de Justicia. Se interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.” *Véase* 32 L.P.R.A. Ap. V § 1.

18. PRACI entiende que lo más justo, rápido y económico que procede aquí es la paralización.

19. Al concluir el trámite administrativo ante la OGPe, es previsible que la controversia entre las partes aún va a subsistir.

20. La paralización evita incurrir en costos adicionales de radicación y emplazamiento de las partes.

21. Además, permite que las partes aún estén sujetas a la jurisdicción del tribunal, lo cual facilitará la comunicación y coordinación entre las partes para poder resolver más eficientemente cualquier controversia que persista al concluir los trámites administrativos.

22. PRACI reitera, además, que la justicia requiere que cualquier sentencia dictada para este caso durante esta etapa consigna específicamente que la misma no afectará de ningún modo los trámites que se están llevando o se puede llevar ante las agencias.

III. SOLICITUD DE BREVE PLAZO PARA, COMO ALTERNATIVA, PRESENTAR ARGUMENTOS SOBRE LAS MOCIONES DE PARALIZACIÓN

1. La más reciente de las mociones de desestimación de las partes codemandadas, fue presentada por la Junta de Planificación hace tan solo un día laborable, el viernes, 17 de abril de 2026..

2. PRACI no pretende ignorar o no cumplir con lo ordenado por este Honorable Tribunal en cuanto a presentar su oposición en los méritos de las mociones de desestimación presentadas por las partes codemandadas. Sencillamente, se reitera en su solicitud de que paralicen los procedimientos en aras de lograr una economía procesal, ya que PRACI entiende que la paralización de este caso es lo que procede en Derecho y lo más conveniente para así no afectar de ningún modo los procedimientos administrativos que están corriendo su curso ante la agencia, sin causar perjuicios a las partes y evitar tener que reiniciar los procedimientos en una fecha posterior. La paralización solicitada no causa perjuicio alguno a los codemandados. Se dejaría en

suspenso la propia solicitud presentada por la parte promovente, PRACI, y por ende, todos los términos aplicables a la resolución de nuestra solicitud quedarían en suspenso.

3. Por ello, mediante esta moción PRACI se opone a las mociones de desestimación presentadas por las partes codemandadas solamente a los fines de que se provea una paralización, sin entrar en los méritos de las mismas en esta etapa procesal, toda vez que atender dichos argumentos requeriría una adjudicación sustantiva que resultaría impropia ante la pendencia de procedimientos administrativos directamente relacionados con los permisos en controversia.

4. Sin embargo, PRACI solicita que si este Honorable Tribunal entiende que no se justifica la paralización y es necesario que PRACI presente su posición en cuanto a las mociones de desestimación, solicitamos con el mayor de los respetos, que se nos permita presentar un alegato supletorio que atienda lo méritos de los argumentos de los demandados en sus respectivas mociones de desestimación en un término no mayor de cinco (5) laborables.

5. Según indicado el pasado 26 de marzo de 2026, PRACI se opone a las varias mociones de desestimación presentadas en el caso de epígrafe por los varios codemandados, sin entrar en los méritos de los argumentos consignados en los mismos, por a las razones y consideraciones que fundamentan la solicitud de paralización de PRACI. Véase Ex. Jud. 26.

6. En específico, PRACI se opone a las mociones de desestimación presentadas por los codemandados Aggregate, Inc., Xavier Zequeira, Inc., Municipio de Carolina, la Oficina de Gerencia y Permisos y de la Junta Planificación en los Ex. Jud. #28, 27, 20, 52 y 55, respectivamente.

7. Además, según indicado en la vista del 26 de marzo de 2026, PRACI indica que no tiene objeción a la solicitud de desestimación del ELA en el Ex. Jud. #19 en la medida que se determine que el ELA no es una parte indispensable al presente pleito, toda vez que el ELA fue

incluido en el presente caso conforme a la Regla 4.4 de Procedimiento Civil para evitar argumentos de falta de parte indispensable por las demás partes.

8. Con respecto a la moción de desestimación de Xavier Zequeira, Inc. (“XZINC”) en el Ex. Jud. #27, PRACI entiende que XZINC debe permanecer en el caso debido a ser la parte proponente del PGO-Zequeira.

9. Igualmente, con respecto a la moción de desestimación del Municipio de Carolina en el Ex. Jud. #20, PRACI entiende que el Municipio de Carolina debe aún permanecer en este caso debido a ser la entidad que emitió el PU-Zequeira, hasta tanto que se resuelva el asunto sobre la nulidad del PU-Zequeira.

10. Este no es el momento para adjudicar la validez de los permisos en controversia. Ese análisis sustantivo debe esperar a que culmine el trámite administrativo en curso. Procede, por tanto, la paralización solicitada para evitar una determinación prematura en los méritos y preservar la integridad del proceso adjudicativo.

11. PRACI hace constar que, dependiendo del resultado de los procedimientos administrativos en curso, es posible que algunas o todas las controversias planteadas en la Demanda advengan académicas, lo que refuerza la necesidad de evitar adjudicaciones prematuras en esta etapa.

POR TODO LO CUAL, PRACI respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que declare Ha Lugar nuestra solicitud y dicte sentencia paralizando el caso, sin entrar en los méritos de las controversias planteadas, para que puedan continuar los trámites administrativos correspondientes.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que en esta misma fecha el presente escrito se ha presentado con la Secretaria del Tribunal utilizando el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 20 de abril de 2026.

EDGE LEGAL, LLC
252 Ponce de León Avenue
City Tower, 12th Floor
San Juan, PR 00918
Tel. 787-522-2000
Fax. 787-522-2010

f/Lauracelis Roques Arroyo
LCDA. LAURACELIS ROQUES ARROYO
RUA Núm.: 13,596
E-mail: lra@edgelegal.com

TORO COLÓN MULLET, P.S.C.
PO Box 195383
San Juan, PR 00919-5383
Tel: (787)751-8999
Fax: (787) 763-7760

f/CARLOS E. COLÓN FRANCESCHI
CARLOS E. COLÓN FRANCESCHI
Núm. Colegiado: 10725